

ישראל היא גן עדן לחייבים - לפישמנים ולעניים גם יחד

היחידים שיישאו בעול - ותמיד יידרשו לשלם את מלוא חובם גם למדינה וגם לנושיהם - הם בני מעמד הביניים

16:03 18.06.2017 מאת: ליאור חריש

הרוחות סערו על רקע התספורת המתוכננת לחובותיו של אליעזר פישמן. כעת סוכל הסדר החוב המוצע, אבל בקרוב יגלה הציבור כי גם בהליך פשיטת הרגל ישלם פישמן רק שיעור זעום מחובותיו. ושוב יזדעקו כולם על האפליה של האדם מן היישוב ביחס לטייקון, יתקוממו על כך שה"פישמנים" נדרשים להשיב רק פרומיל מחובותיהם, בעוד שאר הציבור נדרש לשלם את מלוא חובותיו. האם באמת בטייקונים מול עניים עסקין? לא ממש. בפועל, רב המשותף בין הפישמנים לבין הדלפונים — אלה שאין בידם כסף, רכוש או אמצעים לשלם את חובותיהם. אלה כמו אלה נהנים ממושב של כבוד בסירת ההצלה המכונה דיני ההוצאה לפועל ופשיטת הרגל בישראל, ואף אחד מהם אינו נדרש לפרוע את חובותיהם.

דיני הגבייה והאכיפה עברו בשנים האחרונות רפורמות שהביאו להטיית הכף לטובת החייבים, והפכו את ישראל לגן עדן עבורם. מי שניסה לאכוף פסק דין או שטר חוב בהוצאה לפועל, נתקל ביה דולורוזה של בעלי החוב, שבסיומה היחידים שמשלמים את המחיר הם הזוכים (פותחי התיקים בהוצאה לפועל).

בין אם אתה עני מרוד ובין אם אתה טייקון שירד מגדולתו, לא תידרש לפרוע את רוב חובותיך לנושים. מערכת האכיפה והגבייה הישראלית תסייע לך לצאת זך וטהור, לאחר שמטת מרבית החוב, אם רק תגלה סבלנות ויצירתיות בהסתרת נכסיך. אדם שאין על שמו רכוש או נכסים יכול תמיד לפנות להליך של פשיטת רגל. בסיומו הוא ייצא לדרך חדשה כשהוא חופשי מחובותיו, לאחר תשלום של לא יותר משליש חובו. וכאילו לא היה די בכך, תיקון 47 לחוק ההוצאה לפועל מ-2015 מאפשר לחייבים לקבל צו הפטר אפילו ללא הליך של פשיטת רגל. תשלום של כ-100 שקל במשך כשלוש שנים לפי צו תשלומים מגוחך, יעניק להם הפטר מיתרת חובם, אפילו אם יש בידם יכולת להמשיך ולשלם, ולו את אותו סכום מגוחך שנקבע בצו התשלומים. מדוע? סתם כך. כדי לסלק תיקים מהמערכת.

היחידים שיישאו בעול, ותמיד יידרשו לשלם את מלוא חובם — בין אם למדינה ובין אם לנושיהם — הם בני מעמד הביניים. לאנשי מעמד הביניים יש די נכסים כדי לכסות את חובותיהם בכל זמן נתון, ומהם אין קושי להיפרע. בדיוק כפי שעליהם לשאת במלוא נטל המסים למדינה, כך עליהם לשאת בתשלום מלוא חובותיהם לנושיהם. האבסורד הוא שברוב המקרים בני מעמד הביניים הם גם הזוכים, וגם אלה שיידרשו לשלם את המחיר. הם משלמים מעבר לחובותיהם גם את חובות האחרים. עבורם אין מקום בסירת ההצלה; הם צריכים לשחות עם הראש מעל המים כדי לא לטבוע. מקרה פישמן בולט, אך אינו חריג. זו אינה דוגמה לאפליה בין עשירים לעניים, אלא בין מעמד הביניים לשאר האוכלוסייה — אפליה שהיא דוגמה נוספת לחוסר השוויון ולחוסר הצדק בנשיאה בנטל.

הכותב הוא עורך דין